

予備独自問題 R3-19

(配点: 3)

月 日

月 日

司法警察員から検察官への事件送致及び検察官の訴追裁量権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものに1を、誤っているものには2を選びなさい。

- ア. 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、例外なく、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
- イ. 刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
- ウ. 刑法第177条（不同意性交等）の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。（改）
- エ. 検察審査会が、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をしたときは、検察官は、当該議決に従って公訴を提起しなければならない。
- オ. 告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、付審判請求をすることができるが、その対象事件には限定がない。

No132

予備R3-19

検察官への事件送致及び検察官の訴追裁量権

正解

ア 2 イ 1 ウ 2 エ 2 オ 2

正答率

26%

ア 誤っている

246 条は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。」と定める。したがって、本記述は、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、例外なく、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないとする点で誤っている。

イ 正しい

247 条は「公訴は、検察官がこれを行う」とし、一般市民や被害者等による私人による訴追を排除し、国家機関がこれを行うという国家訴追主義を採用し、特に公訴権を検察官に委ねるという点で起訴独占主義を採っている。そのため、起訴・不起訴の判断は検察官が行う。なお、起訴独占主義の例外として、職権濫用罪についての裁判上の準起訴手続（付審判手続、262 条～269 条）と、検察審査会の起訴議決に基づく公訴提起（検察審査会法 41 条の 2、41 条の 6 第 1 項、41 条の 9）があるが、これらは、検察官の不当な不起訴処分を制御する趣旨で設けられたものであり、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ないというものではない。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

刑法 177 条（不同意性交等）の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、上級検察庁の長に対し不服を申し立てて監督権の発動を促すことが認められており、上級検察庁がこれを受理した場合には、処分を再検討し、処理結果を不服申立人に通知している。しかし、これは実務上認められているものにすぎず、法令に基づくものではない。したがって、本記述は誤りである。

エ 誤っている

検察審査会法 41 条 1 項は、「検察審査会が第 39 条の 5 第 1 項第 1 号の議決〔辰巳注：起訴を相当とする議決〕をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない」と定める。したがって、本記述は、検察官は、検察審査会の議決に従って公訴を提起しなければならないとする点で誤っている。

オ 誤っている

262 条 1 項は、付審判手続の対象事件につき、「刑法第 193 条から第 196 条まで又は破壊活動防止法……第 45 条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律……第 42 条若しくは第 43 条の罪について告訴又は告発をした者」と限定している。したがって、本記述は、その対象事件には限定がないとしている点で誤っている。